

0006565-63.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Marcela Filus Coelho

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... ameaça, ou seja, furto qualificado ou roubo. Ainda mais absurda a limitação dentro do conceito de furto qualificado para exigir a destruição de obstáculo. Desta forma, não tendo a autora sido previamente informada acerca dos limites de cobertura de sua apólice, tal cláusula se mostra abusiva, ate porque desnatura o contrato, e coloca o fornecedor em posição de extrema vantagem. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, São Paulo-SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006565-63.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006565-63.2022.8.26.0016

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Patrícia Pinheiro Baltazar

Requerido:

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Filus Coelho

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099 de 1995.

Na presente demanda postula a autora indenização securitária no importe de R\$ 5.219,00, argumentando que teve seu celular que era segurado pela requerida furtado, por meio do uso de chave falsa para abrir a porta do seu carro e subtrair o bem.

A existência de contrato de seguro entre as partes foi demonstrada pelo documento de fls. 08/09.

Do referido instrumento consta que um dos riscos cobertos pelo seguro contratado junto às requeridas era o caso de furto qualificado.

O fundamento da requerida para negativa da cobertura, qual seja, de que o risco coberto era somente furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo é descabido.

Inquestionável a relação de consumo existente entre as partes, sendo aplicáveis os artigos 6.º, inciso III ,46 e 54, §4º, do Código do Consumidor, que garantem que, ao consumidor, sejam prestadas informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, e que as cláusulas que implicarem limitação de seus direitos, estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No presente caso, o contrato não lista em seu corpo todas as hipóteses de exclusão de responsabilidade. O furto qualificado, conforme sofrido pela autora, consta expressamente do contrato, e a exclusão de "furto de bem deixado no interior dos veículos automotores, salvo se comprovado o furto qualificado através do

arrombamento de fechaduras, quebra de vidros, avarias nas portas ou qualquer outra forma de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração de bens" consta no documento de condições gerais do seguro, fora do texto principal acordado.

Portanto, em que pese haja restrição no contrato para cobertura de furto qualificado por meio do uso de chave falsa, já que não há destruição de obstáculo, a cláusula não foi redigida com o devido destaque, nem há informação de que a autora dela estava ciente.

É evidente que quem contrata um seguro para celular com cobertura para "furto", pretende cobrir o risco de qualquer furto, sendo abusiva as cláusulas que preveem que a subtração tem que ser por arrombamento ou com ameaça, ou seja, furto qualificado ou roubo. Ainda mais absurda a limitação dentro do conceito de furto qualificado para exigir a destruição de obstáculo.

Desta forma, não tendo a autora sido previamente informada acerca dos limites de cobertura de sua apólice, tal cláusula se mostra abusiva, ate porque desnatura o contrato, e coloca o fornecedor em posição de extrema vantagem.

Nesse sentido:

"SEGURO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.APARELHO DE TELEFONE CELULAR. COBERTURA EM CASO DE SUBTRAÇÃO DO BEM.RESTRIÇÃO PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. INSTRUMENTO DE CONDIÇÕES GERAIS. CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA. DEVER DE FORNECER INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA ACERCA DA LIMITAÇÃO DA COBERTURA NÃO CUMPRIDO. NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO.SINISTRO CARATERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Ao contratar o seguro de aparelho telefônico celular espera o segurado ter cobertura completa da seguradora para subtração do bem decorrente de qualquer modalidade de furto. Incumbia à ré provar que deforma clara e adequada deu ciência de todos os dados contidos no contrato de seguro,principalmente quanto às cláusulas restritivas do direito do segurado, previamente à data do sinistro, nos termos do art. 333, inc.I, do CPC. Recurso Desprovido" (Apelação com revisão n.º 1002860-93.2014.8.26.0477;

Relator(a):Gilberto Leme Comarca: Praia Grande Órgão julgador:35ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento:21/03/2016 Data de registro:23/03/2016).

"BEM MÓVEL SEGURO PATRIMONIAL Autora que teve o seu aparelho celular furtado Negativa de cobertura por parte da seguradora ré, sob o argumento de que o contrato não acobertaria o furto simples Falta de explicitação dos termos contratuais por parte da seguradora Dever de informação Violação aos ditames do Código de Defesa do Consumido -Cabe à seguradora o ônus de demonstrar a adequada informação sobre os termos e cláusulas da avença, especialmente quanto às cláusulas restritivas Indenização securitária devida Dever de indenizar Contrato que deve ser interpretado de forma favorável ao consumidor - Lucros cessantes Ausência de comprovação Apelada que sequer aponta origem dos propalados danos Recurso parcialmente provido, unicamente para o fim de excluir a indenização por lucros cessantes, repartidos os ônus sucumbenciais." (Apelação nº 0024128-38.2004.8.26.0554Relator(a): Carlos Nunes Comarca: Santo André Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito PrivadoData do julgamento:25/11/2013).

O pedido de não dedução do valor da franquia, porém, é absolutamente descabido. Em que pese a autora faça jus à indenização, deve ser descontado o percentual de 25% a título de franquia (fls. 9), porque assim foi contratado.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano material no valor de R\$ 3.846,75, corrigido desde a data do furto, corrigidos desde o acionamento do seguro e com juros desde a citação.

Sem custas e honorários.

Na hipótese de interposição de recurso inominado, o preparo deverá ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens:

- a) 1% do valor atualizado atribuído à causa, observado o valor mínimo de 5 UFESPs;
- b) 4% sobre o valor da condenação, ou, se não houver, do valor atualizado da causa, observando-se a quantia de, no mínimo, 5UFESPs; c) soma dos valores das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de

endereço nos sistemas conveniados etc), conforme comunicados CG nº 1530/2021 e CG
Nº 489/2022.
P.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA